

정답지

인출 훈련판용 — 모든 칸을 쓴 뒤에만 확인할 것.

01 · 행정심판 · 행정소송 · 이의신청

[1] 행정심판은 행정부가 스스로 위법·부당을 다시 판단하는 절차이고, 행정소송은 법원이 위법성만을 판단하는 절차이며, 이의신청은 처분청에 직접 재검토를 구하는 약식 절차다.

한 문장 모델 · ●●

[2] 재결 자체에 고유한 위법이 있으면 재결도 소송 대상

행정심판 · 예외 · ●●●●

[3] 안 날 90일 / 있는 날 1년 — 먼저 도래하는 때

행정소송 (취소소송) · 청구 · 제소기간 · ●●●●

[4] 개별법이 정한 처분

이의신청 · 심판 대상 · ●●

[5] 행정법원 (관할 법원)

행정소송 (취소소송) · 판단 기관 · ●●

[6] 행정심판위원회

행정심판 · 판단 기관 · ●●

[7] 위법한 처분 · 부작위

행정소송 (취소소송) · 심판 대상 · ●●

[8] 처분을 한 행정청

이의신청 · 판단 기관 · ●●

[9] 정당한 사유가 있으면 기간 도과에도 제소 가능

행정소송 (취소소송) · 예외 · ●●●●

[10] 위법성 + 부당성 (합목적성 포함)

행정심판 · 심리 범위 · ●●

[11] 개별법마다 상이 — 통상 30~90일

이의신청 · 청구 · 제소기간 · ●●●●

[12] 안 날 90일 / 있는 날 180일

행정심판 · 청구 · 제소기간 · ●●●●

[13] 개별법이 정한 범위

이의신청 · 심리 범위 · ●●

[14] 신청에 의해 예외적 인정 (회복하기 어려운 손해 등)

행정소송 (취소소송) · 집행정지 · ●●

[15] 이의신청을 거쳐도 제소기간은 원처분 기준이 원칙

이의신청 · 예외 · ●●●●

[16] 판단 주체가 행정부인가 법원인가. 행정부가 판단하면 '부당'까지 볼 수 있고, 법원이 판단하면 '위법'만 본다. 나머지 차이는 전부 여기서 파생된다.

결정적 변별 · ●●●●

[17] 뒷부분 기간이 다르다 — 심판 180일 / 소송 1년. 그리고 '부당' 언급이 있으면 심판.

행정심판 / 행정소송 · ●●●●

[18] 판단 주체가 '처분청 자신'이면 이의신청, '위원회'면 행정심판.

이의신청 / 행정심판 · ●●●●

[19] 개별법이 필요적 전치를 규정한 경우에만 참 (예 - 국세기본법)

행정심판을 거치지 않으면 행정소송을 제기할 수 없다. · ●●●●

[20] 별도로 집행정지를 신청하고 요건이 인정된 경우에만 정지

취소소송을 제기하면 처분의 효력이 정지된다. · ●●●●

[21] 안 날부터 90일이 먼저 도래하면 그 시점에 소멸

제소기간은 처분이 있는 날부터 1년이다. · ●●●●

02 · 집행정지의 요건

[22] 집행정지는 본안이 계속 중이고 회복하기 어려운 손해를 예방할 긴급한 필요가 있을 때, 공공복리를 해치지 않고 본안이 명백히 이유 없지 않은 경우에만 허용된다.

한 문장 모델 · ●●

[23] 신청인

긴급한 필요 · 소명 책임 · ●●●●

[24] 소극적 요건

공공복리 저해 없음 · 구분 · ●●●●

[25] 본안 제기 전 단독 신청은 부적합

본안 계속 · 함정 포인트 · ●●●●

[26] 소극적 요건

본안 이유 없음이 명백하지 않을 것 · 구분 · ●●●●

[27] 판례가 인정한 요건 — 조문에 명시되어 있지 않음

본안 이유 없음이 명백하지 않을 것 · 함정 포인트 · ●●●●

[28] 손해 요건과 묶여 함께 판단됨

긴급한 필요 · 함정 포인트 · ●●●●

[29] 신청인

본안 계속 · 소명 책임 · ●●●●

[30] 단순한 경제적 손실은 원칙적으로 해당하지 않음

회복하기 어려운 손해 · 함정 포인트 · ●●●●

[31] 행정청

공공복리 저해 없음 · 소명 책임 · ●●●●

[32] 누가 소명해야 하는가. 적극적 요건은 신청인이, 소극적 요건은 행정청이 소명한다. 선지가 이 방향을 뒤집으면 오답이다.

결정적 변별 · ●●●●

[33] '없을 것'으로 끝나면 소극적 요건이고 소명 책임은 행정청이다.

적극적 요건 / 소극적 요건 · ●●●●

[34] 공공복리 저해 우려는 행정청이 소명한다

집행정지의 모든 요건은 신청인이 소명해야 한다. · ●●●●